

(12)

MOHD ALI BIN AZIZ LWN. JUNEIDAH BINTI MURI

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), Y.A Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), Y.A Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 25 September 2020 bersamaan 7 Safar 1442H]

[Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-017-0040-2017]

[Rayuan Terhadap Penghakiman Harta Sepencarian Di Bawah Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : Tn. Zaidi Bin Ibrahim daripada Tetuan
Zaidi Ibrahim & Associates.

Peguam Syarie Responden : Tidak diwakili.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan yang telah difailkan oleh Perayu melalui Notis Rayuan bertarikh 14/4/2017. Perayu merayu terhadap sebahagian keputusan Mahkamah Tinggi Syariah, Shah Alam dalam Kes Saman No. : 10400-017-0423-2014 yang diberikan pada 4/4/2017 berhubung dengan tuntutan harta sepencarian. Tiada makluman tentang serahan Notis Rayuan kepada Responden telah dibuat.

[2] Notis bahawa Nota Keterangan dan Penghakiman Sudah Siap melalui Borang MS 30 telah diserahkan kepada Perayu pada 19/5/2017 dan Perayu telah terlewat untuk memfailkan Rekod Rayuan dalam tempoh yang dibenarkan. Pada 19/10/2018, Mahkamah Rayuan Syariah melalui kes Permohonan No. : 10000-077-0147-2017 telah menolak Permohonan Pelanjutan Tempoh Masa

Memfailkan Rekod Rayuan dengan kos diawardkan kepada Responden sebanyak RM 2,000.00.

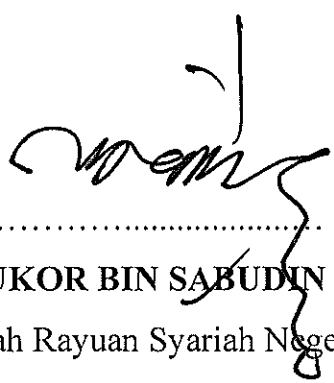
[3] Oleh yang demikian, kami berpendapat bahawa situasi tersebut telah mewajarkan kes ini dibatalkan.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti status kes rayuan ini dan kegagalan Perayu mematuhi tatacara rayuan, **KAMI SEBULAT SUARA MEMUTUSKAN -**

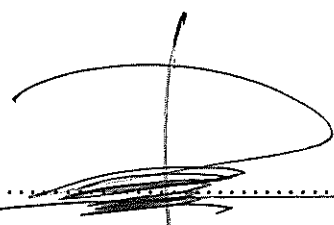
1. Rayuan Perayu adalah **DIBATALKAN**.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



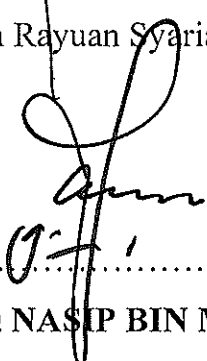
1. **Y.A.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



2. **Y.A DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor